

1500751-27.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... ALEX, por sua vez, já foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos nº 0002755-02.2012.8.26.0511) - fls. 65/73.

3. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os réus como incurso no art. 155, §§1º e 4º, II, do Código Penal.

Passo, doravante, a dosar as penas.

Iniciando pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Rio Das Pedras - SP - cep 13390-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500751-27.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500751-27.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DOS SANTOS FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Vistos.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JÚLIO CESAR DOS SANTOS FERREIRA e ALEX GIROTTI RODRIGUES, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime do art. 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2021, por volta de 2h30min, durante o repouso noturno, na Rua Benedito Silveira Campos, nº 615, Município de Rio das Pedras/SP, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante escalada, subtraíram para proveito comum 04 (quatro) botijões de gás, 01 (um) pneu automotivo, fios elétricos e um facão, bens de propriedade do

estabelecimento comercial denominado "Depósito Sangás".

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2021 (fls. 134/135).

Citados (fls. 144/146), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 155/159 e 161/162). Não existindo motivo para absolvição sumária, seguiu-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 201/2015).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência parcial da pretensão punitiva, decotando-se apenas a qualificadora do concurso de agentes.

A defesa de JÚLIO CESAR alegou que o réu estava sob efeito de drogas e álcool e que, portanto, pairava dúvida sobre sua responsabilidade penal. Sustentou, ainda, que o quadro probatório é frágil para uma condenação.

Após a apresentação de suas alegações finais desconexas com o caso, houve a destituição dos advogados constituídos por ALEX (fls. 245). O réu constituiu novo defensor que apresentou alegações finais alegando que fragilidade do quadro probatório para uma condenação. Subsidiariamente, para a hipótese de condenação, a defesa pediu a fixação da pena no mínimo legal (fls. 272/276).

É o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva está comprovada às fls. 22/23 e 152/154. A autoria, por sua vez, é certa.

Ouvido em juízo, o representante legal da vítima afirmou que: houve furtos em seu estabelecimento em janeiro, fevereiro e março; sobre o dia dos fatos, esclarece que a subtração ocorreu durante a madrugada; um conhecido ligou para o declarante informando que ouviu barulho no interior do depósito e que havia pessoas no local subtraindo bens; acionou a PM e dirigiu-se ao galpão; chegou no local junto com a PM; quando abriu o portão, viu umas cinco ou seis pessoas no local; alguns conseguiram pular o muro e fugir; duas pessoas foram presas; uma delas estava na posse do botijão de gás e tentou fugir correndo com ele; foram subtraídos quatro botijões de gás, estepe, fiação e um facão; o galpão é cercado por muros e portão; os furtadores pularam o muro para entrar no local.

O PM Lucas Duarte Maroun asseverou que: recebeu notícia do furto pelo Copom; quando chegou ao local, a GM já estava lá e havia abordado o réu ALEX; fez patrulhamento pelo bairro e visualizou JÚLIO CÉSAR carregando um botijão de gás sentido a um canavial; ao perceber a viatura, ele soltou o botijão e correu, mas foi alcançado e preso; próximo ao estabelecimento havia mais botijões escondidos em um terreno próximo; a vítima reconheceu os botijões apreendidos; JÚLIO CÉSAR disse que furtou para sustentar seu vício em drogas; os botijões furtados estavam cheios e seriam vendidos pela vítima; a informação dada pelo Copom é que havia várias pessoas furtando no local.

De seu turno, o GM Rafael Bertin informou que: recebeu notícia de furto no depósito de gás; no local, deparou-se com ALEX na posse de alguns bens subtraídos (estepe, facão e fios); a PM chegou logo em seguida e prendeu o corréu JÚLIO CESAR; a vítima reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade; ALEX estava do lado de fora do estabelecimento, nas proximidades; posteriormente, em buscas nas proximidades, localizou mais três botijões de gás; ALEX disse que estava apenas de passagem pelo local e negou a subtração.

Finalmente, o imputado ALEX esclareceu que: estava retornando de um bar e foi abordado pela polícia; recebeu voz de prisão pelo furto; não conhece o corréu; não

confirma o teor do interrogatório policial.

De seu turno, JÚLIO CÉSAR confessou o crime e disse que: estava sob efeito de drogas e álcool e acabou “cometendo esse erro”; entrou sozinho no local e subtraiu apenas um botijão de gás, o qual pretendia trocar por drogas; entrou de madrugada no local; cometeu o crime de impulso.

Pois bem. A confissão de JÚLIO CESAR é harmônica com o restante do quadro probatório, o que torna a condenação medida imperativa.

Quanto a ALEX, embora negue o crime, há prova bastante para condená-lo. Segundo comprovado pela prova oral, ele foi preso nas proximidades do estabelecimento e na posse de bens subtraídos, não tendo explicação plausível para tanto. Sublinhe-se, ainda, que na fase policial ele admitiu que estava na posse dos bens (fls. 12/13), retratando em juízo posteriormente sem qualquer explicação plausível.

Não há como se acolher a tese defensiva.

A embriaguez voluntária por álcool ou substância entorpecente não exclui a imputabilidade, como dispõe o art. 28, II, do Código Penal. O crime foi praticado na madrugada, durante o repouso noturno, razão pela qual deve incidir a majorante correspondente, pouco importando que se tratava de estabelecimento empresarial, pois a razão de ser da majorante é a maior vulnerabilidade do patrimônio durante o período noturno.

Neste sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes.

2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1º, Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1582497/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).

A qualificadora da escalada foi devidamente comprovada, tanto pela prova oral quanto pela pericial (fls. 152/154).

Nos termos da manifestação ministerial, decoto a qualificadora do concurso de agentes, pois, em que pese a pluralidade de autores, não ficou comprovado o vínculo subjetivo entre eles.

Os acusados são reincidentes. JÚLIO CESAR já foi condenado por roubo majorado (Autos nº 3006376-05.2013.8.26.0451) e desacato (Autos nº 0002034-50.2012.8.26.0511) - fls. 53/63. ALEX, por sua vez, já foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos nº 0002755-02.2012.8.26.0511) - fls. 65/73.

3. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para

condenar os réus como incurso no art. 155, §§1º e 4º, II, do Código Penal.

Passo, doravante, a dosar as penas.

Iniciando pelas circunstâncias do art. 59 do CP, tem-se o grau de culpabilidade do réu como normal à espécie. Os réus não possuem maus antecedentes. Não há elementos nos autos para analisar a sua conduta social e a sua personalidade.

A motivação do crime é a intenção de locupletamento ilícito, circunstância já considerada pelo legislador para o estabelecimento da pena mínima cominada. As circunstâncias e as consequências do crime nada têm de especiais a justificar o aumento da pena-base.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do crime, devendo esta circunstância ser considerada neutra.

Não havendo circunstâncias negativas, fixo as penas-bases no mínimo legal.

Passando à segunda fase, há a agravante da reincidência para ambos. Reconheço em favor de JÚLIO CESAR a atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, majoro a pena de ALEX de 1/6 (um sexto). Para JÚLIO CESAR, compenso uma das condenações com a atenuante, e, pela condenação remanescente, majoro a pena também de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, há a causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal, razão pela qual majoro a pena de 1/3 (um terço), perfazendo a condenação definitiva 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatroze) dias-multa para cada um dos réus.

Considerando a reincidência e o fato do crime ter sido praticado no período noturno e mediante escalada, fixo o regime inicial fechado. Diante da hipossuficiência econômica dos imputados, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

Presente a recidiva, é incabível a substituição da pena por sanções alternativas.

4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS

Mantenho a prisão dos réus, reiterando a r. decisão de fls. 97/98.

Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais, suspendendo-se a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, dada a sua hipossuficiência econômica.

Intime-se a vítima do teor desta sentença.

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF; d) expeça-se guia de execução definitiva.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Das Pedras, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA